



Resolución Directoral N° LC2744

Tocache, 06 OCT 2023

VISTO, el expediente N° 016-2023792069 que contiene la Resolución N° 04 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 19.05.2022, corresponde a la sentencia; Resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de fecha 19.09.2022; que confirma la Resolución N° 04 de fecha 19.05.2022; Resolución N° 11 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 11.04.2023; que requiere el cumplimiento; Resolución Directoral Regional N° 01695-2023-GRSM/DRE, de fecha 26.06.2023; Opinión Legal N° 075-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 24.07.2023; Memorando n° 1245-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 31.07.2023 (SIGI 016-2023249160); Informe escalafonario N° 649-2023-UGELT de fecha 18.08.2023; Planilla de remuneraciones: de enero y diciembre del 2001, 2002, 2003 y 2004; Boleta de pago: de marzo, setiembre, octubre y diciembre del 2005; febrero, diciembre del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; febrero y noviembre del 2012, Informe N° 075-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/UGA/RR.HH./DEUDAS-SOCIALES de fecha 26.09.2023, Informe N° 222-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM de fecha 27.09.2023 que remite la liquidación judicial, que deriva los expedientes para la autorización de proyección de resolución y Memorando N° 966-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 28.09.2023 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago de Bonificación Personal a favor de **MAGALLE ROSA ORE TORRES**, en un total de cincuenta y uno (51) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Resolución Directoral N° 002744

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1695-2023-GRSM/DRE de fecha 26 de junio del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL** de **MAGALLE ROSA ORE TORRES** recaído en expediente judicial N° **0048-2021-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución N° 04 (sentencia) de fecha 19 de mayo del 2022, confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 19 de setiembre del 2022, declarándose su cumplimiento y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 11 de abril del 2023, suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, el reintegro de la **bonificación personal** que otorga el Art 52° de la Ley N° 24029, conforme el básico fijado por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, tomando como base la remuneración básica por el periodo comprendido desde **01.09.2001 hasta el 25.11.2012**, más el pago de los intereses; y ordena la emisión con el cálculo correspondiente de acuerdo a la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 09 de fecha 19 de setiembre del 2022;

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 649-2023 de la UGEL Tocache, de fecha 18 de agosto del 2023 de **MAGALLE ROSA ORE TORRES**, que se nombró como profesora de aula desde el 29.04.1991, actualmente labora como profesora de aula en la institución educativa N° 0022 del nivel primaria en el distrito y provincia de Tocache de la jurisdicción de la UGEL Tocache, y de acuerdo a lo dispuesto por el Juzgado Mixto de Tocache dispone el reintegro de la Bonificación Personal que otorga el artículo 52 de la Ley N° 24029, conforme al básico fijado por D.U. N° 105-2001, desde el **01.09.2001 hasta el 25.11.2012**, dichos periodos registra en el informe escalafonario mencionado y una sanción equivalente a 03 meses en el periodo 2012.

Que, con fecha 27 de setiembre del 2023 mediante informe N° 222-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM la Oficina de Administración alcanza la liquidación judicial como crédito devengado a favor de doña **MAGALLE ROSA ORE TORRES**, el reintegro de la remuneración personal correspondiente al 2% de haber básico por cada año de servicios cumplidos, practicada la liquidación en aplicación al artículo 52° de la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212 y al Decreto de Urgencia N° 105-2001 que fija en S/ 50.00 soles la Remuneración Básica, deduciendo los pagos realizados según las boletas de pagos y la planilla de remuneraciones, de los periodos comprendidos: del **01.09.2001 hasta el 25.11.2012**, la suma de **DOS MIL VEINTIUNO CON 45/100 SOLES (S/ 2,021.45)**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 19 de setiembre del 2022 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada – Sede Juanjui, obrante en el Expediente N° **0048-2021-0-2209-JM-CI-01**, cómo se detalla a continuación:



Resolución Directoral N° 002744

MES/AÑO	TIEMPO DE SERVICIO	REM BASICA	REM. PERSONAL (REM BASICA=50.00)	REM. PERSONAL PERCIBIDA	MONTO TOTAL DEVENGADO
Set-01	10	50.00	10.00	0.01	9.99
Oct-01	10	50.00	10.00	0.01	9.99
Nov-01	10	50.00	10.00	0.01	9.99
Dic-01	10	50.00	10.00	0.01	9.99
Ene-02	10	50.00	10.00	0.01	9.99
Feb-02	10	50.00	10.00	0.01	9.99
Mar-02	10	50.00	10.00	0.01	9.99
Abr-02	10	50.00	10.00	0.01	9.99
May-02	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Jun-02	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Jul-02	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Ago-02	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Set-02	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Oct-02	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Nov-02	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Dic-02	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Ene-03	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Feb-03	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Mar-03	11	50.00	11.00	0.01	10.99
Abr-03	11	50.00	11.00	0.01	10.99
May-03	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Jun-03	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Jul-03	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Ago-03	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Set-03	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Oct-03	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Nov-03	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Dic-03	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Ene-04	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Feb-04	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Mar-04	12	50.00	12.00	0.01	11.99
Abr-04	12	50.00	12.00	0.01	11.99
May-04	13	50.00	13.00	0.01	12.99
Jun-04	13	50.00	13.00	0.01	12.99
Jul-04	13	50.00	13.00	0.01	12.99
Ago-04	13	50.00	13.00	0.01	12.99
Set-04	13	50.00	13.00	0.01	12.99
Oct-04	13	50.00	13.00	0.01	12.99
Nov-04	13	50.00	13.00	0.01	12.99
Dic-04	13	50.00	13.00	0.01	12.99
Ene-05	13	50.00	13.00	0.00	13.00
Feb-05	13	50.00	13.00	0.00	13.00
Mar-05	13	50.00	13.00	0.00	13.00
Abr-05	13	50.00	13.00	0.00	13.00
May-05	14	50.00	14.00	0.00	14.00
Jun-05	14	50.00	14.00	0.00	14.00
Jul-05	14	50.00	14.00	0.00	14.00
Ago-05	14	50.00	14.00	0.00	14.00
Set-05	14	50.00	14.00	0.00	14.00
Oct-05	14	50.00	14.00	0.01	13.99
Nov-05	14	50.00	14.00	0.01	13.99
Dic-05	14	50.00	14.00	0.01	13.99
Ene-06	14	50.00	14.00	0.01	13.99
Feb-06	14	50.00	14.00	0.01	13.99
Mar-06	14	50.00	14.00	0.01	13.99
Abr-06	14	50.00	14.00	0.01	13.99
May-06	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Jun-06	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Jul-06	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Ago-06	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Set-06	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Oct-06	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Nov-06	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Dic-06	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Ene-07	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Feb-07	15	50.00	15.00	0.01	14.99
Mar-07	15	50.00	15.00	0.01	14.99





UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2744

MES/AÑO	TIEMPO DE SERVICIO	REM BASICA	REM. PERSONAL (REM BASICA=50.00)	REM. PERSONAL PERCIBIDA	MONTO TOTAL DEVENGADO
Abr-07	15	50.00	15.00	0.01	14.99
May-07	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Jun-07	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Jul-07	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Ago-07	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Set-07	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Oct-07	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Nov-07	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Dic-07	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Ene-08	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Feb-08	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Mar-08	16	50.00	16.00	0.01	15.99
Abr-08	16	50.00	16.00	0.01	15.99
May-08	17	50.00	17.00	0.01	16.99
Jun-08	17	50.00	17.00	0.01	16.99
Jul-08	17	50.00	17.00	0.01	16.99
Ago-08	17	50.00	17.00	0.01	16.99
Set-08	17	50.00	17.00	0.01	16.99
Oct-08	17	50.00	17.00	0.01	16.99
Nov-08	17	50.00	17.00	0.01	16.99
Dic-08	17	50.00	17.00	0.01	16.99
Ene-09	17	50.00	17.00	0.04	16.96
Feb-09	17	50.00	17.00	0.04	16.96
Mar-09	17	50.00	17.00	0.04	16.96
Abr-09	17	50.00	17.00	0.04	16.96
May-09	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Jun-09	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Jul-09	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Ago-09	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Set-09	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Oct-09	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Nov-09	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Dic-09	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Ene-10	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Feb-10	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Mar-10	18	50.00	18.00	0.04	17.96
Abr-10	18	50.00	18.00	0.04	17.96
May-10	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Jun-10	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Jul-10	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Ago-10	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Set-10	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Oct-10	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Nov-10	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Dic-10	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Ene-11	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Feb-11	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Mar-11	19	50.00	19.00	0.04	18.96
Abr-11	19	50.00	19.00	0.04	18.96
May-11	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Jun-11	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Jul-11	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Ago-11	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Set-11	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Oct-11	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Nov-11	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Dic-11	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Ene-12	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Feb-12	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Mar-12	20	50.00	20.00	0.04	19.96
Abr-12	20	50.00	20.00	0.04	19.96
May-12	21	50.00	21.00	0.04	20.96
Jun-12	21	50.00	21.00	0.04	20.96
Jul-12	21	50.00	21.00	0.04	20.96
Ago-12	21	0.00	0.00	0.00	0.00
Set-12	21	0.00	0.00	0.00	0.00
Oct-12	21	0.00	0.00	0.00	0.00
Nov-12	21	50.00	21.00	0.04	20.96
TOTAL					2,021.45



Resolución Directoral N° LC2744

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **MAGALLE ROSA ORE TORRES**, con DNI N° 10039501, profesora nombrada de la I.E N° 0022 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el reintegro-reajuste de la **remuneración personal correspondiente al 2% de haber básico por cada año de servicio cumplidos**, en aplicación al artículo 52° de la Ley N° 24029 modificada por Ley 25212 y el Decreto de Urgencia N° 105-2001 que fija en S/ 50.0 soles la remuneración básica de los periodos comprendidos : **del 01.09.2001 hasta el 25.11.2012**, reconociendo la suma de **DOS MIL VEINTIUNO CON 45/100 SOLES (S/ 2,021.45)**, en cumplimiento a la Resolución N° 04 (sentencia) de fecha 19 de mayo del 2022, confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 19 de setiembre del 2022, declarándose su cumplimiento y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 11 de abril del 2023, suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, obrante en el Expediente **0048-2021-0-2209-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. **JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ**
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH

